

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2798/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด สิงห์บุรี
นาย บุญ ยัง แสง พุทธา

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 8, มาตรา 73

จำเลยตกลงหางานให้บุตรของป. ม. และ ห. แล้ว เรียก เอา ค่าบริการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และจำเลยได้ได้ ดำเนินการ ที่จะให้บุตรของบุคคลทั้งสามได้เข้าทำงานโดยพาไปสมัครสอบ ถือได้ว่า จำเลยประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่บุคคลทั้งสามแล้วการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานจัดหางานให้แก่คนหางานเพื่อทำงานในประเทศ โดยเรียกเก็บค่าบริการตอบแทนในการจัดหางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 8, 73 และนับโทษต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 881/2532 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้ นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยพนักงานอัยการซึ่งอธิบดีกรมอัยการได้มอบหมายลงลายมือชื่อรับรองในอุทธรณ์ว่ามีเหตุอันสมควรที่ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 73 จำคุก 6 เดือนให้นับโทษต่อจากคดีหมายเลขดำที่ 881/2532 คดีหมายเลขแดงที่ 1542/32 ของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยตกลงหางานให้บุตรของนายประเทือง นายมานิตย์ และนายแหล่ม โดยเรียกเอาค่าบริการเมื่อจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และจำเลยได้ดำเนินการที่จะให้บุตรของบุคคลทั้งสามเข้าทำงานโดยพาไปสมัครสอบที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย ถือได้ว่าจำเลยประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่บุคคลทั้งสามแล้ว การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามฟ้องความผิดฐานนี้ถือเอาการกระทำที่เป็นการจัดหางานที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำที่ครบองค์ประกอบเป็นความผิดตามฟ้องจำเลยจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้ต้องการสมัครไปทำหรือไม่และจำเลยได้เปิดเป็นสำนักงานปิดป้ายโฆษณารับจัดหางานหรือไม่ใช่สาระในการกระทำอันเป็นความผิด

พิพากษายืน แต่ที่ศาลอุทธรณ์ให้นับโทษคดีนี้ต่อจากโทษในคดีหมายเลขแดงที่ 1542/2532 ของศาลชั้นต้นนั้น ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้นับโทษคดีดังกล่าวต่อจากคดีนี้ จึงนำโทษในคดีนี้ไปนับต่ออีกไม่ได้.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ